

## เงื่อนไขแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้

ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ..... / ..... ลงวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .... ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ต้องไม่กระทำการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้าง กระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าไม้หรือของป่านอกเขตพื้นที่ที่ประกาศกำหนดหากมีการกระทำผิดกฎหมาย ผู้ใช้พื้นที่ต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นด้วย

๒. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป ซึ่งทางราชการได้แจ้งให้ทราบเพื่อปฏิบัติแล้ว

๓. ต้องจัดทำหลักเขตหรือเครื่องหมาย เป็นการแสดงแนวเขตพื้นที่ที่ได้ประกาศไว้ทุกด้าน ให้เห็นได้อย่างชัดเจน สำหรับกรณีพื้นที่ที่ไม่มีแนวเขตชัดเจน ให้ปลูกต้นไม้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่เหมาะสมเป็นแนวเขตให้ชัดเจน และต้องจัดทำป้ายถาวร ติดไว้ใกล้เส้นทาง ณ จุดที่ผ่านเข้าพื้นที่ที่ได้ประกาศให้เห็นได้ชัดเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า “กรมป่าไม้ อนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ท้องที่ตำบล ท่าชะมวง และตำบล เขาพระ อำเภอ รัตนภูมิ จังหวัด สงขลา แห่งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติแล้ว เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ๒๕๖๗ จนกว่าจะหมดความจำเป็น” ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับประกาศ

๔. ต้องใช้พื้นที่ตามประกาศและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือกิจการที่ขอใช้เท่านั้น จะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์หรือกิจการอื่นมิได้

หากมีความประสงค์จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร หรือมีแผนจะดำเนินกิจการใด ๆ เพิ่มเติมในพื้นที่ที่ประกาศ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรมทราบ และให้อธิบดีให้ความเห็นชอบก่อน

๕. ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้พื้นที่ที่ประกาศได้ในวันและเวลาราชการ และผู้ใช้พื้นที่ต้องเป็นผู้นำตรวจ หากผู้ใช้พื้นที่ไม่สามารถนำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ ต้องมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องอำนวยความสะดวกตามควรแก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

๖. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกในพื้นที่ที่ประกาศ ถ้ามีการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้พื้นที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้พื้นที่ควรจะทราบแต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้ใช้พื้นที่จะต้องรับผิดชอบด้วย และต้องมีการดำเนินการฟื้นฟู ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่ให้กลับคืนมาดังเดิมให้มากที่สุด

กรณี ถ้ามีการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายข้างต้น ให้ผู้ใช้พื้นที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย พร้อมหลักฐานยืนยันการแจ้งที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการอื่นใด และหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้พื้นที่ควรจะทราบ แต่ละเลยมิได้แจ้งให้ทราบ ผู้ใช้พื้นที่จะต้องรับผิดชอบด้วย

๗. ต้องดำเนินการเอง ในกรณีที่จำเป็นอาจมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้ใช้พื้นที่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งสิ้น

๘. ในกรณีที่กรมมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้ใช้พื้นที่ต้องยินยอม ให้ยกเลิกการใช้พื้นที่ที่ประกาศได้โดยไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งกรมจะแจ้งให้ผู้ใช้พื้นที่ ทราบก่อนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน และผู้ใช้พื้นที่ต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่ที่ประกาศ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่กรมระบุวันที่จะเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวนั้น หรือมอบให้กรมดูแลต่อไป

๙. เมื่อครบกำหนดอายุการให้ใช้พื้นที่ตามประกาศฉบับนี้หรือถูกยกเลิกการให้ใช้พื้นที่ที่ ประกาศ ให้ผู้ใช้พื้นที่เคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้างของผู้ใช้พื้นที่ออกจากพื้นที่ที่ประกาศให้เสร็จสิ้น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ครบอายุหรือวันที่ถูกยกเลิกการให้ใช้พื้นที่

๑๐. หากผู้ใช้พื้นที่ไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์นับแต่วันที่ได้ประกาศเกินกว่า ๓ ปี จะถือว่า ไม่ประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์อีกต่อไป ทั้งนี้ หากยังมีความจำเป็นที่จะใช้ประโยชน์ให้ชี้แจงเหตุผลด้วย

๑๑. ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ได้รับประกาศ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ผู้ใช้พื้นที่ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และให้ขยายระยะเวลา ออกไปอีก ๑๘๐ วัน หลังจากนั้นให้รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขเป็นประจำทุกปีในตลอดระยะเวลาที่ใช้พื้นที่

๑๒. ให้ผู้ใช้พื้นที่จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์ หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หรือฉบับอื่น ๆ

๑๓. กรณีการดำเนินการตามโครงการที่ใช้พื้นที่ไม่เต็มจำนวนพื้นที่ที่ให้ใช้ หรือเมื่อได้ตรวจสอบ แล้วเห็นว่า มีพื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์อีกต่อไป ผู้ใช้พื้นที่ต้องคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กรมทันที

๑๔. หากเกิดปัญหาการร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องจากวัตถุประสงค์หรือกิจการที่ใช้พื้นที่ ผู้ใช้พื้นที่ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นทันที และหากตรวจสอบพบว่า มีเหตุอันเชื่อได้ว่าก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหาย อย่างร้ายแรง ให้พักใช้การให้พื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๕. ผู้ใช้พื้นที่ควรให้ความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ตามสมควรแก่กรณี บำรุงดูแลรักษา สภาพป่า ป้องกันและควบคุมไฟป่าในบริเวณที่ได้ประกาศ และบริเวณติดต่อใกล้เคียงตามความเหมาะสม

๑๖. ผู้ใช้พื้นที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด

๑๗. ผู้ใช้พื้นที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาป่า และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกรมป่าไม้ และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๘. หากกรมหรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนด ออกไปตรวจสอบการดำเนินการตามเงื่อนไข แล้วพบว่าผู้ใช้พื้นที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอันอาจเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการอนุญาต และไม่พิจารณาการอนุญาตในครั้งต่อไป

๑๙. หากผู้ใช้พื้นที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศจนเกิดความเสียหายขึ้น และเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้พื้นที่ทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด อธิบดีอาจสั่งพักการให้ใช้พื้นที่หรืออธิบดีโดยความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สั่งยกเลิกการให้ใช้พื้นที่ที่ประกาศให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตพื้นที่เสียก็ได้ โดยผู้ใช้พื้นที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ ก็ได้

๒๐. เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุญาต  
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ใช้พื้นที่  
(.....)

เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเท่านั้น